

1505422-47.2018.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... mas não admitiu a prática do furto. Na oportunidade, a vítima reconheceu o réu como autor do furto. Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu permaneceu em silêncio (fls. 13). Em Juízo, confessou a subtração do aparelho celular, alegando que estava sozinho no momento. O conjunto probatório coligido aos autos é seguro em comprovar a autoria delitiva, uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, 1º Pav., Rua 10, sala 329, Barra Funda - CEP 01133-

020, Fone: (11) 2868-7171, São Paulo-SP - E-mail: sp29cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:1505422-47.2018.8.26.0228 - 2019/000114Classe - AssuntoAção Penal -
Procedimento OrdinárioRéu:CRISTIANO RIBEIRO DE JESUS

Aos 29 de novembro de 2022, às 15:00 HORAS, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 29ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, Doutora Tatiana Franklin Regueira, comigo Assistente, foi declarada aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento designada nestes autos. Apregoados, compareceram o (a) Digníssimo (a) Promotor (a) de Justiça, Dr. (a) Antonio Benedito Ribeiro Pinto Junior, o réu CRISTIANO RIBEIRO DE JESUS e seu(sua) Defensor(a) Dr. Luiz Fernando Maeda Salles OAB 346739/SP. Declarações e depoimento(s) colhido(s) pelo sistema audiovisual, gravados na plataforma Teams, com a concordância dos presentes. A qualificação dos presentes foi, nesta data, atualizada no sistema eletrônico e se encontra à disposição das partes, com as ressalvas do Provimento CG 32/2000, em se tratando de vítima ou testemunha protegida. Verificado, após indagação à vítima, que a presença do réu poderá lhe causar humilhação, temor ou sério constrangimento, de modo a prejudicar a veracidade do depoimento a ser prestado, foi determinada a retirada do réu da sala de audiência, observando-se o disposto no artigo 217 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, a vítima foi levada à sala própria de reconhecimentos, onde foram exibidas as seguintes pessoas: 1. Réu Cristiano; 2. Estranho aos autos e 3. Estranho aos autos. Foi ouvida a vítima, após o que o réu foi interrogado. AS PARTES NÃO SE OPUSERAM QUE A AUDIÊNCIA OCORRESSE PELO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMª Juíza, nada a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Pela Defesa foi dito que: : MMª Juíza, nada a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito: Não havendo outras diligências a serem empreendidas nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, dou por encerrada a instrução criminal, iniciando-se os debates.

Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMª Juíza, Cristiano Ribeiro de Jesus, qualificado nos autos, foi denunciado pela

prática do delito previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, pois nas circunstâncias de tempo e local descritas na inicial, em concurso previamente ajustado e em unidade de desígnios com indivíduo não identificado nos autos, subtraíram, em proveito de ambos, o aparelho celular da marca Samsung, modelo Note 08, avaliado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) pertencente a vítima Vinicius de Souza Barros. Recebida a denúncia (fls. 68/69), foi apresentada defesa prévia (fls. 142), sendo ratificado o recebimento (fls. 144/146). Em instrução, procedeu-se à inquirição das testemunhas e vítima arroladas na denúncia. É o breve relatório. De acordo com o conjunto probatório coligido aos autos, a pretensão punitiva merece prosperar, em parte, eis que não há indícios suficientes da participação de outra pessoa no momento da subtração do aparelho celular. A materialidade encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 20/23, auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 24/26, bem como pelas palavras da vítima descrevendo a ação delituosa e o bem subtraído. Quanto à autoria, idêntica certeza se afigura. A vítima Vinicius de Souza Barros, na audiência de 29/11/2022, após reconhecer o acusado na sala especial de reconhecimento. Disse que não teve qualquer dúvida no reconhecimento realizado na delegacia de polícia. Quanto aos fatos, disse que estava no interior de um vagão do metrô na Estação Sé, o qual estava muito cheio, sendo que, após o término do sinal sonoro de fechamento das portas, sentiu o acusado pegar seu aparelho de telefone celular que estava em seu bolso, saindo rapidamente do vagão. Através de outro aparelho de telefone celular, conseguiu rastrear o que foi subtraído, constatando que estava na Delegacia de Polícia, com a qual fez contato e, no Distrito, reconheceu o acusado como o indivíduo que subtraiu seu celular. Isso ocorreu cerca de quatro horas depois da subtração. Recuperou o aparelho celular. A testemunha Bruno Trevisan Félix relatou que, por ocasião dos fatos, estava junto com a vítima Vinicius no vagão do metrô, quando o acusado se aproximou da vítima, ingressou e saiu rapidamente do vagão na Estação Sé. Em seguida, a porta fechou e a composição passou a se movimentar, momento que a vítima percebeu que estava sem o seu celular. Conseguiram localizar o aparelho na Delegacia de Polícia através de um aplicativo. Na Delegacia, reconheceu o réu como o indivíduo que se aproximou de Vinicius e saiu rapidamente do vagão na Estação Sé. Em Juízo, porém, alegou não ter condições de efetuar o reconhecimento do acusado em razão do tempo transcorrido. Os policiais militares Patricia Oliveira Sanguini e Dalvan Ferreira Maciel (fls. 06/07), relataram que relataram ter visto o corréu Papa Ibrahima Marone (em relação ao qual o processo se encontra suspenso com fulcro no art. 366 do CP) recebendo um aparelho de telefone celular do acusado Cristiano, tendo este recebido certa quantidade em dinheiro. Em diligências, apreenderam o celular em poder de Papa Ibrahima e conseguiram localizar o acusado, em poder do qual foi apreendido o valor de R\$ 1000,00 que lhe foi dado por Papa como pagamento do celular. Conduzido o réu à Delegacia de Polícia, este foi reconhecido pela vítima como o autor do furto, bem como o aparelho celular vendido por Cristiano ao corréu. Nesta audiência, reiteraram suas versões, acrescentando que o réu foi abordado por uma viatura de apoio, sendo que o corréu admitiu que havia comprado o aparelho de telefone celular pelo valor de R\$1.000,00. Com o réu foi abordada a referida quantia, informando o acusado que era proveniente da venda do aparelho, mas não admitiu a prática do furto. Na oportunidade, a vítima reconheceu o réu como autor do furto. Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu permaneceu em silêncio (fls. 13). Em Juízo, confessou a subtração do aparelho celular, alegando que estava sozinho no momento. O conjunto probatório coligido aos autos é seguro em comprovar a autoria delitiva, uma vez que o réu foi surpreendido momentos após a prática do delito alienando o aparelho de telefone celular subtraído. Ademais, a vítima e a testemunha Bruno reafirmaram em juízo o reconhecimento do acusado realizado na delegacia de polícia. Diante do seguro conjunto probatório, merece procedência a pretensão punitiva. No que se refere à aplicação da pena, observo pelas certidões de fls. 216/217, que embora o acusado ostente vários processos criminais em curso, era primário à época dos fatos, fazendo jus à pena no mínimo legal. Requeiro a fixação do regime aberto, sendo possível a substituição por pena restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade. Ante o exposto, requeiro a procedência parcial da ação para condenar o

acusado como incurso no artigo 155, "caput", do CP.

Dada a palavra ao (à) Dr. (A) Defensor (A), por ele (ela) foi dito: alegações orais.

A seguir, pela MM^a Juíza de Direito, foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Cristiano Ribeiro De Jesus, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal e Papa Ibrahima Marone, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 180, "caput", do Código Penal, porque supostamente: I) no dia 29 de dezembro de 2018, por volta das 14hs.10min, no interior do vagão do metrô na estação da Sé, sentido Estação Liberdade, nesta cidade e comarca, Cristiano Ribeiro De Jesus, em concurso previamente ajustado e em unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraíram, em proveito de ambos, o aparelho celular da marca Samsung, modelo Note 08, avaliado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) pertencente a vítima Vinicius D. S. B. e; II) Papa Ibrahima Marone, logo após, na Rua dos Guaianazes, nesta cidade e comarca, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular Samsung Note 08, descrito acima, sabendo tratar-se de produto de crime. A denúncia foi recebida (fls.68/69), os acusados Cristiano e Papa foram inicialmente citados por editam e tiveram o processo suspenso nos moldes do artigo 366, do C.P.P., (fls. 115). Em seguida, o réu Cristiano pessoalmente citado (fls. 138), apresentou resposta escrita (fls. 142) e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal (fls.144/146), momento em que ouvida a vítima, três testemunhas e, após interrogado o réu Cristiano. Ao final, realizaram-se os debates. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. A ação penal é parcialmente procedente, eis que ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado Cristiano pela prática do furto descrito na denúncia, todavia, sem a qualificadora imputada. A materialidade delitiva veio estampada pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls.24), auto de exibição e apreensão (fls. 25-/26), bem como pela prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório. Coram judicis o réu Cristiano confessou que realmente subtraiu o celular. Estava desempregado, sua esposa grávida e devia o valor de R\$ 700,00, cuja pessoa ligava constantemente lhe cobrando. No dia dos fatos foi até a rua 25 de Março, distribuiu alguns currículos e foi para o metrô. Ao entrar no vagão viu o celular no bolso da vítima, quase caindo, momento em que decidiu, por desespero, efetuar a subtração. Estava sozinho. Desceu do metrô e perguntou onde poderia vender o aparelho subtraído. Foi até a rua Guainazes e vendeu o celular para um nigeriano. Logo em seguida foi abordado pelos policiais em poder do valor que havia recebido e confessou os fatos. Declarou-se arrependido. Tal confissão restou corroborada pelos demais elementos coligidos nos autos. Com efeito, a vítima Vinicius em sala própria disse que achava que o autor da subtração era o réu e confirmou ter realizado o reconhecimento pessoal com absoluta certeza na Delegacia de Polícia. Disse que no dia dos fatos estava no centro e foi um dos últimos a entrar no vagão do metrô. Quando a porta ia fechar, percebeu que o réu havia pego algo em seu bolso. Foi até o segurança do metrô e informou o ocorrido, mas não realizou imediatamente o boletim de ocorrência. Saiu com os amigos e algumas horas depois viu pelo rastreador do celular que ele estava numa Delegacia de Polícia. Foi até o local reconheceu o aparelho e o réu como o autor da subtração. Não teve prejuízo financeiro. Não conhecia o réu anteriormente. É cediço que a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores, bem como para narrar as circunstâncias do delito, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas, visto que não há razão para que uma pessoa aponte outra como autora de um delito senão for a legítima vontade de vê-la responder por seus atos, mormente quando não há nenhuma relação anterior entre elas. Ademais, os policiais militares Dalvan Ferreira Maciel e Patrícia Oliveira Sanguini afirmaram que no dia dos fatos estavam em patrulhamento na rua Guainazes, em que rotineiramente há venda de produtos ilícitos, quando viu um táxi parado e o réu entregando um aparelho de telefonia celular a um nigeriano. Realizou a abordagem do nigeriano que estava em poder do

aparelho de telefonia celular subtraído. Questionado, ele disse que havia comprado o aparelho por R\$ 1.000,00. Foi solicitado apoio que realizou a abordagem do táxi em que estava o acusado, que foi encontrado em poder de R\$ 1.000,00 em dinheiro. O réu Cristiano confirmou que o valor era oriundo da venda do aparelho celular. Cristiano foi levado ao D.P e reconhecido pela vítima como o autor da subtração. Não conhecia o réu anteriormente. O fato de os depoentes serem os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em 01.10.96). Os policiais sequer conheciam o réu antes dos fatos, portanto não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente. A função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Desta feita, dúvida não há que o réu foi o autor da subtração do aparelho celular. De outra banda, verifica-se que em juízo, não ficou comprovado a participação de outro indivíduo na prática delitiva, razão pela qual de rigor o afastamento da qualificadora imputada. Por fim, o delito ultrapassou a esfera da tentativa, eis que o réu conseguiu obter a posse mansa e pacífica do aparelho de telefonia celular subtraído, tanto que saiu do local da subtração e foi a outro vender o bem. Assim é que decido e passo a dosar a pena. Na primeira fase de aplicação da reprimenda, fixo a pena-base do delito no mínimo legal, em um (01) ano de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase de fixação de pena, observo que o réu confessou espontaneamente o delito, invariável, no entanto, nesta fase a redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231, do S.T.J. Não havendo fatores modificativos, torno definitiva a pena acima imposta. Observado que o réu é primário, confessou espontaneamente o delito e o montante de pena ora fixado, fixo o regime aberto como o inicial para o cumprimento da reprimenda corporal (art. 33, do C.P.). Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar Cristiano Ribeiro de Jesus, qualificado nos autos, à pena de um (01) ano de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incursão no art. 155, "caput", do Código Penal. Em decorrência do preceituado no artigo 44, do Código Penal, estando presentes os demais requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade imposta pela pena restritiva de direitos consistente pela prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena reclusiva, em local a ser fixado pelo juízo da execução. Importante anotar que a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos não prejudica o regular pagamento da pena de multa imposta, originalmente, de forma cumulativa, permanecendo exigível. O réu poderá apelar em liberdade, pois fixado o regime aberto para o desconto inaugural da reprimenda. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se à V.E.C competente e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Isento de custas. Publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes intimados."

Dada a palavra ao (à) Dr. (a). Promotor (a) de Justiça, pelo (a) mesmo (o) foi dito que: MMª Juíza, Ciente da sentença, este (esta) Promotor (a) de Justiça não apela.

Dada a palavra ao (à) Dr (a). Defensor (a), foi dito: Ciente da sentença. Não desejo apelar da decisão.

O réu tomou ciência da sentença e manifestou o desejo de não recorrer da decisão.

Em seguida, pela MM. Juíza foi dito que: "I) Diante da ausência de recursos pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado. Cumpra-se o quanto determinado na sentença em relação ao réu Cristiano. II) Em relação ao acusado Papa, providencie-se F.A atualizada e, após, dê-se vista ao Ministério Público, observado que o

processo encontra-se suspenso em sua relação, nos termos do art. 366, do C.P.P (fls. 115). Após, tornem os autos conclusos." Saem os presentes intimados.

Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Eu, Luciana Emiko Fukassawa, Assistente Judiciário, digitei e assino digitalmente.